

1501198-30.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2296869/2021 - DEL.POL.PIRAJUI, 21130569 - DEL.POL.PIRAJUI, 426/21/111 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER MARTINS DE CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí-SP - cep 16600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501198-30.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501198-30.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2296869/2021 - DEL.POL.PIRAJUI, 21130569 - DEL.POL.PIRAJUI, 426/21/111 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER MARTINS DE CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face das partes rés 1) VAGNER MARTINS DE CAMPOS e 2) SHEILA COELHO DE SOUZA pela

imputação do crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06, ajuizada em 30.11.2021.

Narra a acusação: "Consta, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de outubro de 2021, às 07h, na Rua Antônio Antonangelo, nº 12, centro, nesta cidade e Comarca de Pirajuí, VAGNER MARTINS DE CAMPOS, qualificado à fl. 11, e SHEILA COELHO DE SOUZA, qualificada à fl. 10, guardavam e mantinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 19,02g (cf. laudo pericial provisório de fls. 22/26 e laudo pericial definitivo da faca e lâmina de barbear de fls. 204/208), tratando-se de drogas destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, após o recebimento de denúncia anônima no sentido de que a denunciada SHEILA exercia o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade, foi solicitada a expedição de mandado de busca e apreensão na residência localizada à Rua Arlindo Zagato, nº13, Jardim Eldorado, Pirajuí. Assim, no dia dos fatos, policiais civis, com apoio da polícia militar e do canil da Coordenadoria das Unidades Prisionais da Regional Noroeste do Estado, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Pirajuí, nos autos do Processo nº 1502415-45.2021.8.26.0453 no imóvel localizado no endereço acima mencionado. Chegando ao local indicado, os policiais foram atendidos por Willian, genro de Sheila, que franqueou a entrada para cumprimento do mandado. Em buscas pelo imóvel foi localizado, no quarto ainda utilizado por SHEILA, aproximadamente 150 (cento e cinquenta) sacolés, comumente utilizados para armazenar entorpecentes, bem como uma quantia de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais). Indagado sobre os objetos, Willian negou a propriedade e disse que o quarto ainda pertencia à denunciada e que ela havia se mudado recentemente para o endereço Rua Antônio Antonangelo, nº 12 - Jd. Eldorado, neste município, na companhia de seu companheiro. Os policiais então se deslocaram para o endereço informado, oportunidade em que encontraram os denunciados, que autorizaram a entrada no imóvel em que atualmente residem. Iniciadas as buscas no local, foi encontrado, com auxílio do cão farejador, debaixo da calçada do quintal, dentro de uma sacola plástica, 02 (duas) porções de crack, com peso líquido de 19,02g (cf. laudo pericial provisório de fls. 22/26); 01 (uma) balança de precisão de cor azul; 01 (uma) faca de cozinha, marca Tramontina aparentando resquícios de entorpecentes (laudo pericial de fls. 204/208); aproximadamente 30 (trinta) embalagens plásticas (sacolés), comumente utilizados para armazenar entorpecentes e 01 (uma) lâmina de barbear, também com resquícios de drogas (fls. 204/208). Ainda, foram apreendidos, na ocasião, os aparelhos celulares dos denunciados. Considerando a existência de denúncia prévia de tráfico de drogas pela denunciada, no imóvel em que residia até poucos dias antes do cumprimento do mandado de busca, mas ainda utilizava-se de uma dos cômodos, que serviram de amparo ao pedido de busca e apreensão nos autos nº 1502415-45.2021.8.26.0453, a apreensão de substâncias entorpecente de alto poder nocivo, a localização de valores em dinheiro, a localização de balança de precisão de demais petrechos comumente utilizados no comércio ilícito de entorpecentes, bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a busca, e ainda o resultado positivo do laudo de constatação provisória de fls. 22/26 e laudo pericial da lâmina e faca, com resquícios de drogas (fls. 204/208), confirmando tratar-se de cocaína, na forma de crack, bem como link de acesso à arquivos de áudio e mensagens trocadas pelo investigado VAGNER (fls. 27), evidenciam que os denunciados guardavam em sua casa, em desacordo com a lei, drogas para posterior venda a terceiros. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia VAGNER MARTINS DE CAMPOS e SHEILA COELHO DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06" (fls. 239/244).

Houve recebimento da denúncia em 31.01.2022 (fl. 285/287). Houve oferecimento de defesa preliminar. Houve realização de audiência de instrução em 23.06.2022.

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

Encerrada a instrução, no mérito, a ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE, de modo a absolver a corré SHEILA e CONDENAR o corréu Vagner. Como se nota, as investigações

se iniciaram com um mandado de busca e apreensão em desfavor da corré SHEILA em sua residência. Porém, esta não estava na residência na data dos fatos. Na residência de Sheila, encontraram 150 sacolés, comumente utilizados para armazenar entorpecentes. E apenas isso. Os policiais tiveram informações de que a corré Sheila estava em uma casa na proximidade e para lá se deslocaram. Lá, encontraram a corré SHEILA e o corréu Wagner, que aceitaram expressamente o ingresso em domicílio. Nessa residência, encontraram 19g de crack, balança de precisão, faca de cozinha, lâmina de barbear e 30 sacolés.

Em audiência de instrução, Sheila firmemente nega a autoria do crime. Afirma que conheceu o corréu Wagner havia alguns dias. Por sua vez, o réu Wagner também nega a autoria e afirma que a droga era destinada ao consumo pessoal, pois é usuário. Confirma que conheceu Sheila poucos dias antes da prisão. O réu Wagner relatou que a casa era sua e lá estava morando. Questionado por este juiz sobre a balança de precisão, relatou que seria do morador anterior que a deixou na casa. Tal versão, porém, é absolutamente inverossímil e resta totalmente isolada no conjunto probatório dos autos.

Muito ao contrário, há prova firme e inexorável de que o corréu VAGNER sabia da balança de precisão e a utilizava para a traficância. O relato do réu de que é usuário não afasta a sua conduta de traficância, especialmente tendo em vista que se encontram apetrechos usual e conhecidamente utilizados para o tráfico de drogas. O corréu Wagner reconhece que era o morador da residência, de modo que é absolutamente inverossímil que não tivesse conhecido desses apetrechos. Deve-se destacar que há diálogo por aplicativo de mensagem entre o terceiro Willian e o corréu Wagner no qual há referência a balança (conforme link de fl. 342, na fl. 258 do arquivo da perícia), o que demonstra a sua inequívoca ciência da balança. Portanto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06) em face do corréu Wagner.

Quanto à corré Sheila, deve-se absolver, pois não há provas suficientes de que ela soubesse da traficância do corréu Wagner ou a esta tenha aderido subjetivamente. Ainda, em sua residência apenas se localizaram sacolés, sem entorpecentes ou outros apetrechos. Embora não seja primária, suas condenações anteriores foram pelo crime de furto. Desse modo, no presente caso, deve-se absolve-la.

Quanto ao corréu Wagner, entendo ser caso de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06. Com efeito, trata-se de réu primário (fl.80), sem indícios firmes, ao menos por ora, de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.

II.2 - Dosimetria

O réu foi condenado pelo crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06 por fato ocorrido em 29.10. 2021. Nessa data, a redação do artigo era:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Início pela primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, há 8 circunstâncias judiciais: 1) culpabilidade, 2) antecedentes, 3) conduta social, 4) personalidade do agente, 5) motivos, 6) circunstâncias, 7) consequências e 8) comportamento da vítima.

Na primeira fase, reconheço como neutras todas as circunstâncias, fixando a pena-base em 5 anos e 500 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, sem causas de aumento. Porém, reconheço a causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06. Desse modo, promovo a redução em 2/3 da pena e fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, FIXO o regime ABERTO para o cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Ainda, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato. Pelo contexto dos autos, entendo insuficiente a substituição da pena por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, e a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face das partes rés 1) VAGNER MARTINS DE CAMPOS e 2) SHEILA COELHO DE SOUZA, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu VAGNER MARTINS DE CAMPOS como incurso no crime de TRÁFICO DE DROGAS MINORADO (artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06) à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de RECLUSÃO e 166 dias-multa. Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato. Fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento.

B) ABSOLVER a ré SHEILA COELHO DE SOUZA da imputação do crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06 com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu VAGNER MARTINS DE CAMPOS, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

Por sua vez, DETERMINO a imediata restituição dos bens que tenham sido apreendidos da corré SHEILA COELHO DE SOUZA.

Quanto à prisão preventiva de SHEILA COELHO DE SOUZA, REVOGO, pois esta foi absolvida da acusação. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Quanto ao corréu Wagner, por ora, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do(a) acusado(a) a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcará o acusado com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Pirajuí, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA